

מסורת הש"ס

(א) כס"י ל"חא, (ב) שנת תת"א, (ג) ס"א ל"ג נפקא ליה קרנא בעיניה דלא הוה ליה הכי ונבערין ערוך קין א' גרס נפקא ליה ופי' קין של גשר ונא בעיניו, (ד) ויקרא יט, (ה) נתאם כה דין, (ו) רש"י מוחק מן קמ"ל עד ולא היראה לו, (ז) נ"ל לפני ד"ה וקנה, (ח) נ"ל לפני ד"ה טורטנין,

הנהגות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה אלא וכו' ומכריע ה"ד ואח"כ מ"ה מאי קמ"ל הא ודאי מה שקונה שוקל לו הא קמ"ל דמקנין:

פי' רשב"ם העקרי

והיה **אם שמוע**. כפ' כי תצוא: מוהיה **אם לא ששמע** עד אין מוהיה **אם לא ששמע** עד אין קונה. מחוב אל"ף בית מווי' דמוהיה **אם לא ששמע** עד סופו וחזור תלנה עד הוי"ו דחזין קונה הכי כ"ו: פ"ל איפס נעלמס. כמו שמודרין בעיר: לפחות. תילתא דקמ"ל [שנת לה] גודשא תילתא והלכין יפחות שלש הדמיס: פ"ל ודק. לטפוי' אחא ודק מכל מקום. ובספרי (נחא כה דין) יליף כולהו מוצדק וכן נראה בעיר דמשלמה לא ליפתי אלא שלא יעשה חסרה אלל מחסרה או גדושה שלמה קרינא ביה: מעיינין. לשקול עין בעין: במקום **שמכריעין**. טפח: לא יסי. לו ממון בדבתי מה טעם משום איפס? אפס? שמונה בגדולה ומוכר בקטנה. צביטך קרא ימירא קדריש: **אכל אכל שלמה**. ואם צביטך אכל שלמה ודקל יהיה לך. ממון כדאמרין בעלמא (מה דף ע:). מה יעשה אדם ויתעשר ישא יתן כדאמונה: ס"ד (לא) **יהיה לך (צביטך) וגו'**. אכ"ד קמוצה וקרא ימירא קא דריש דמאי למיכתב לא יהיה לך אכל ואכל כי אם אכל שלמה ודק: **אגרדמין**. ממונה להלקות ולענוש מעוונתי המדות: ואין **מעמידין אגרדמין לשערים**. שלא ימכרו ציוקא. סבכא הוא דאינו צריך דאם זה רוצה למכור ציוקא אותו הצריך למעות יתן כולו ויכלו הלווקחין אכלו וימוכרו זה בזול על כרחו: **נפקא ליה קרנא צענייה**. ואע"ג דאמרין במסכת שבת (דף קה.) דרבי לטייה כשצב מצבל ותהא ליה קרנא אקנקייה איכא למימר דגרמא ליה הא ואל: **מפני הרמאין**. שממעינין עד שימכור אותו המוכר בזול ואח"כ מוכרינן ציוקא. ל"א מפני הרמאין המוכרים ציוקא ואומרים שהוספו במדה או שנתן חטין יפות למעלה

המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא פמ.

מוהיה אם שמוע. בפרשת והיה כי תצוא: מוהיה **אם לא ששמע** עד ואין קונה. חסוב מווי"ו עד ה' כל האלפ"א צית"א דהיינו שמים ועשרים אותיות: **מנין שאין מוחקין במקום שגודשין**. ואפי' מחיל קונה: ואין גודשין במקום **שמוחקין**. ואפילו מחיל מוכר: **פ"ל איפה שלמה ודק**. משמע דלא גרסינן הכא ודק אלא משלמה נפקא לן שצריך שיהא האיפה שלימה שלא יבא לידי רמאות דאם עושין כן שמה יראו אותן אחרים ויאמרו כך המנהג וירמה הלווקח את המוכר או המוכר את הלווקח והא ליכא למימר דכלא מחיל מיירי צריימא דההוא מלא תעשו עולין) נפקא שגחל

¹מוהיה אם שמוע תשמע ועד ²לעברם וקללן בעשרים ושתים ³מוהיה אם לא תשמע עד ⁴ואין קונה: מקום שנהגו למוד בגסה כו': (סימן אין מעיינין ואין גודשין באגרדמין ובליטרא שלשה ועשר נפש משקלות ממוחק עבה לא תעשו לא יעשה) ת"ר מנין שאין

מוחקין במקום שגודשין ואין גודשין במקום שמוחקין ת"ל ⁵איפה שלמה ומנין שאם אמר הריני מוחק במקום שגודשין ולפחות לו מן הדמים והריני גודש במקום שמוחקין ולהוסיף לו על הדמים שאין שומעין לו ת"ל איפה שלמה וצדק יהיה לך ת"ר מנין שאין מעיינין במקום שמכריעין ואין מכריעין במקום שמעיינין ת"ל אבן שלמה ומנין שאם אמר הריני מעיין במקום שמכריעין ולפחות לו מן הדמים והריני מכריע במקום שמעיינין ולהוסיף לו על הדמים שאין שומעין לו ת"ל אבן שלמה וצדק אמר רב יהודה מסורא ⁶לא יהיה לך בביתך מה טעם משום איפה ואיפה ⁷לא יהיה לך בכיסך מה טעם משום אבן ואבן אבל אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך ת"ר ⁸(לא) יהיה לך מלמד שמעמידין אגרדמין למדות ואין מעמידין אגרדמין לשערים דבי נשיאה אוקימו אגרדמין בין למדות בין לשערים א"ל שמואל לקרנא פוק תני להו מעמידין אגרדמין למדות ואין מעמידין אגרדמין לשערים נפק דרש להו במעמידין אגרדמין בין למדות ⁹בין לשערים א"ל מה שמך ¹⁰קרנא תיפוק ליה קרנא בעיניה ¹¹נפקא ליה קרנא בעיניה ואיהו כמאן סבר כי הא דאמר רמי בר חמא א"ר יצחק מעמידין אגרדמין בין למדות בין לשערים מפני הרמאין ת"ר היה מבקש ממנו ליטרא שוקל לו ליטרא חצי ליטרא שוקל לו חצי ליטרא רביע ליטרא שוקל לו רביע ליטרא מאי קמ"ל דמתקנינן מתקלי עד הכי ת"ר היה מבקש ממנו שלשה רבעי ליטרא לא יאמר לו שוקל לי שלשה רבעי ליטרא אחת אחת אלא השוקל ליטרא ומניא רביע ליטרא עם הבשר ת"ר היה מבקש ממנו עשר ליטראין לא יאמר לו שוקל לי אחת וחתת והכריע אלא ישוקל לו כולן בבת אחת ונותן הכרע אחד לכולן ת"ר ונפש מאזנים תלויה באויר ג' טפחים וגבוהה מן הארץ שלשה טפחים וקנה ומתנא שלה שנים עשר טפחים וישל צמרים ושל זוגינן תלויה באויר שני טפחים וגבוהה מן הארץ שני טפחים וקנה ומתנא שלה מ' טפחים וישל חנווני ושל בעה"ב תלויה באויר טפח וגבוהה מן הארץ טפח וקנה ומתנא שלה ששה טפחים ושל טורטני תלויה באויר שלש אצבעות וגבוהה מן הארץ שלש אצבעות וקנה ומתנא שלה איני יודע ואלא הך קמייתא דמאי אמר

ורעות למטה או כל מיני רמאות וכדלשכתן שהיו מעמידים פרהדין שהיו מכין צעלי חנויות והיו אומרים להם מכרו בזול במסכת יומא (דף טו.) (צירושלמי פ"א): **מאי קא שמשע לן**. הא ודאי מה שקונה שוקל לו: הכי גרסינן **דמתני מתקלי עד הכי**. צית דין קדמונים התקינו המדות עד כאן ופחות מכאן שוקלים במטבעות ואם יבא אדם לתקן בפחות אין שומעין לו פן יצואו לרמות ולומר זהו רביע ליטרא. אי נמי מתקני מתקלי צענין זה ולא שליש ליטרא ולא חמישית ליטרא מפני שמטעין בהן צפירוש רבינו חננאל: **לא יאמר לו שקול לי אחס אחס**. כל רביע צפני עצמו שאי אפשר לו שלא יסקול צריז ומפסיד שאי אפשר ללמנאם. ואית דמפרש שצביל ההכרעות ולא היא דאם היה יכול למנאם ההכרעות חד שיעורא הוה דרביע הכרע ויהא מוכריע שהרי ההכרעות הוה טפח מכריע רצע ליטרא שהוא דבר קל ואפילו במדות שנהגינן למוד בדקה הני מילי מדות אכל משקלות אין דרך לשקול כי אם הכל ציחד במשקל הגדול: **אלא שוקל לו ליטרא**. ונותן ליטרא צבק מאזנים אחד והבשר ורביע ליטרא צבק שניה דהשתא איכא ג' רבעי צצר. ובמקום שאין מכריעין עסקינן דאי מכריעין נמלא נותן לו הכרע של אותו רביע שנותן עם הבשר במנא ובמקום שמכריעין נותן ג' רבעים בלחת ומניח צצר בשניה ^(א) ומכריע: ^(ו) **קא שמשע לן דמתקנינן מתקלי עד הכי**. שהתקינו מדת משקל עד כאן ואין המוכר יכול לומר ללווקח לא אשקול לך דבר מועט כזה שאתן לך הכרע בשצביל מקח מועט זה אכל בפחות מכאן אין דרך לשקול ולא יתן לו שום הכרע דלא חשיב מקח בפחות. ורבינו שמואל פירש דלא מתקנינן משקלות מועטין דלמא אחי למיטעי בהו ואע"ג דבמדות קטנות אמרינן לקמן ^[ג.] דלא טעו אינשי שזה חללו מרובה מזה ואיכא היכרא טובא במשקלות טעו ולא נהירא לן: **ונוטן הכרע אחד נטון**. משום דאי אפשר ללמנאם ומפסיד המוכר כדפרישית: **נפש של מאזנים**. הוא ברזל החלול שהלשון קבוע בו: **טלויה באויר ג' טפחים**. שיהו ג' טפחים מן הקנה לגג הבית. ובמאזנים גדולות ששוקלין בהן נחשת וברזל עסקינן כדלקמן ^[וע"ג] שהן תלויות בגג הבית וקבועות שם לפיכך צריך הרחקת שלשה טפחים מן הגג שלא תגע בגג כשיכריעם: **וקנה**. הוא הקנה שהלשון קבוע בלמנעיתו ושתי המיתנות תלוין בראשיו: **ומיתנא**. הן החצלים שהכפות תלויות בהן: **י"ב טפחים**. ד' טפחים הקנה וארבעה טפחים כל אחד מן החצלים התלויות צפני ראשי הקנה אכל אי הוי פחות אין מכריע המאזנים בשצביל דבר מועט מתוך שהמשקל מרובה: ^(א) **וגבוה מן הארץ שלשה טפחים**. שלא יגע צקרעק בשעת הכרעה: **למרים**. מוכרי זמר במשקל: **ווגיין**. מוכרי כלי זכוכית: **טורטני**. מאזנים של כסף וזהב וקטנות הן. טורטני הצורף קרוי כן. וכל אחת לפי מה שהן גדולות צריכות להרחיק מן הגג ומן הקרקע לפי ששוקל בהן משקל כדז ומכריע יומר: ^(א) **וגבוה מן הארץ טפח**. דרך צריך להכריע: **שלא אצבעות**. ואף על גב דאינו יכול להכריע כי אם שלא אצבעות דכי אמרינן ^[לעיל פ"ח:] דלדין להכריע טפח הני מילי צצר ומוני מאלל אכל באלו אינו צריך כי אם דבר מועט: **איני יודע**. תנא דצרייתא קאמר ליה: ומתמה תלמודא **ואלא הך קמייתא דמאי**. כיון דקחשיב למרים חוגינן וחזוניס ובעל הבית ואורפי זהב וכסף: (בפירוש זה העמוד יש פירשות נכריות מהסוף ומבולגל והספריים שזות זה אומר צכה וזה צכה וכן יש עוד שלש הלכות בצרק זה אשר הם כאלו וכאשר מלאנו בהעמק ישן דפסנו והלכנו אחריו: דיגרומי

נפש היינו הלשון אותו צבת שאוחזין בו צריך להיות ארוך ג' טפחים והוא תלוי באויר ולאותו צבת תלוין המאזנים. וצריך להגביה כפות המאזנים ששוקלין בהן מן הארץ ג' טפחים שלא יבעט הכף שבה המשקל לארץ בכח ויחזיר מהרה למעלה ונראה הכף האחר מכריע דיאמר הרי כבר שקל. וקנה היינו הברזל הארוך שתלוין בו הכפות צריך להיות ארוך י"ב טפחים: ומיתנא. היינו הורצעות שתולין בהן הכפות: י"ב טפחים. ושל חנוני ושל בעל הבית שמוכרין בהן חפצים: טורטני. משקלות ששוקלין בהן כסף כזהב: אלא הך קמייתא דקאמר של חנוני ושל בעה"ב דמאי. כלומר מה ששוקלין בהן:

פמ.

בבא בתרא פמ.

עין משפט ונר מצוה

קבה א מיי פ"ח מהל' גנינה הלכה טו סמנ עשין עכ טושי"ע ח"מ סי' נלף אלא ת: קבו ב מיי שם ה' כ טושי"ע שם סי': קבו ב מיי שם טושי"ע שם סי':

קבה ד טושי"ע שם ס"ט: קבב ה ו מיי שם ה' טו יט טושי"ע שם סעף יד:

קל ז ט ו מיי שם הלכה ח ט ו טושי"ע שם סעף יג:

תורה אור השלם

1 והיה אם שמוע שתמע בקול ?? אלקיך לשמור לעצות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך ויהיו ותתקן ?? אלקיך עליו על כל גוי ארצו: דברים כח א ולא חסור מקל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם יהיו ימין ותמאול ללכת אחרי אלהים אתרים לעבדם:

דברים כח ד

3 והיה אם לא תשמע בקול ?? אלקיך לשמור לעשות את כל מצותיו ותקוני אשר אנכי מצוך יהיו בקליך כל הקללות האלה ותשקפו:

דברים כח טו

4 ותשיבך ?? מצריך באניות בדרך אשר אמרתי לך אף הוסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאבידך לעבדים ולשפחות ואין קנה: דברים כח טח

5 אבן שלמה וצדק ויהיה לך איפה שלמה וצדק ויהיה לך למען יאריכו ימיו על הארצה אשר י' אלקיך נתן לך: דברים כח טו

6 לא יתנה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה:

דברים כח ד

7 לא יתנה לך בביתך אבן ואבן גדולה וקטנה:

דברים כח יג

רבינו גרשום

אותיות מן י' ועד מ"ם: וקללן כ"ב מוהיה ועד ואין קונה מן י' ועד סוף א"ב וחזור חלילה עד ה' היינו כ"ב אותיות: **פ"ה** שלמה וצדק: כפי ששאר בני המקום מודדין כן יעשו ולא יפחות ולא יוסיף. שאם יגדוש והיה נותנו בדמי מחוק היה עין ללווקח ואם היה מחוק במקום שבושד ומכרוו בדמי גודש היה עין למכור: ומנין שאם אמר הריני גודש במקום וכו' ת"ל איפה שלמה וצדק. כשאר בני המקום שלא ישנן: שאין שני המקום שאלה מושקל: לא יהיה לך בביתך. ליטול שום ממון מה טעם משום אותו עין שהיה לו איפה ואיפה ואבן ואבן אבל אם יהיה לישראל אבן שלמה וצדק יהיה לו בביתו כל טוב: יהיה להאי דבר גרול כמו נחשת וברזל. הוא בשל חבירו וכל כך שלא יעטע המדה: מפני הרמאין. שלא יעיר רעה ביפה וימכרנה צורך משקל לפי אומד: שוקל לו ג' רבעים ליטרא כל אחת לבד. מפני ההכרעות אלא שוקל לו במשקל הליטרא ונניח משקל רביעי ליטרא עם הבשר הרי ג' רביעי בשר ששוקלין ביחד: נפש של מדינא. גדולה ששוקלין בה דבר גרול כמו נחשת וברזל.

נפש היינו הלשון אותו צבת שאוחזין בו צריך להיות ארוך ג' טפחים והוא תלוי באויר ולאותו צבת תלוין המאזנים. וצריך להגביה כפות המאזנים ששוקלין בהן מן הארץ ג' טפחים שלא יבעט הכף שבה המשקל לארץ בכח ויחזיר מהרה למעלה ונראה הכף האחר מכריע דיאמר הרי כבר שקל. וקנה היינו הברזל הארוך שתלוין בו הכפות צריך להיות ארוך י"ב טפחים: ומיתנא. היינו הורצעות שתולין בהן הכפות: י"ב טפחים. ושל חנוני ושל בעל הבית שמוכרין בהן חפצים: טורטני. משקלות ששוקלין בהן כסף כזהב: אלא הך קמייתא דקאמר של חנוני ושל בעה"ב דמאי. כלומר מה ששוקלין בהן:

הם צפני נחשת וברזל:

ואותן צימד או צעמוד והן קבועין ותלוין לשם וצריך שתהא המיתנת שהיא תלויה בהם ארכה שלשה טפחים דה"ל תלוי באויר שלשה טפחים אכל כשהחבל קצר יכול להטות המאזנים אליו ואילו. א"י לך תלוי באויר שלשה טפחים שלא יגע בגג של מעלה: **וגבוה מן הארץ**. כפות המאזנים מן יגע בצרקע. הכל לפי מה שהמאזנים גדולות וז מוז צריך הרחקת ימירא שהרי מכריעים למעלה ולמטה רכזה מתוך שמייתנת של כך ארכה: **וקנה**. הוא שיש לו שתי מיתנות ששני כפות מאזנים תלוין זו והשולן קבוע תלמעה בלמנעיתן: **ומיתנא**. שהיה תלוי בו: **שנים עשר**. אכל אי הוי פחות אין מכריעין המאזנים בשצביל דבר מועט מתוך שמשקל מרובה: **למרים**. מוכרי זמר ששקל ^(ג"ל במשקל): **וגיין**. עשר כל זכוכית ואין שוקלין הרבה ביחד כלעיל: **טורטני**. הצורף קרוי כן שאומנתו לשקול כסף וזהב וקטנות כן: **איני יודע**. תנא דצרייתא קאמר ליה: ומתמה תלמודא **ואלא הך קמייתא דמאי**. כיון דחשיב על למרים ושל זוגינס ושל חנווני ושל כסף וזהב הך קמייתא דקמיא רישא נפש מאזנים כו' מה שוקלין זו: **דטורטני**.